

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým bydlištěm v lokalitě jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v rámci návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k oblastem AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh považuji za zásah do kvality života v obci a níže uvádím konkrétní důvody.

Odůvodnění námítky:

1. Návrh není slučitelný s ochranou krajinného rázu

Mám za to, že vymezení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s povinností chránit krajinný ráz, zejména § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz se v této části jižního Plzeňska vyznačuje malou členitostí, otevřenými horizonty a relativně nízkou industriální zátěží. Tyto charakteristiky jsou hodnotou, kterou by územní plánování mělo chránit, nikoli marginalizovat. Návrh přitom otevírá cestu k masivní výstavbě bez odpovídající záruky ochrany.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common ground. Annals of the Association of American Geographers.

2. Souhrnný dopad na zdraví obyvatel chybí

Nesouhlasím s tím, že chybí posouzení souhrnného dopadu všech tří akceleračních oblastí na zdraví obyvatel jižního Plzeňska. Dopady izolované turbíny a dopady tří navazujících větrných parků jsou diametrálně odlišné. Obyvatelé budou vystaveni hluku z více směrů, dlouhým horizontům plným turbín a kumulaci flicker efektu. Dokumentace tento souhrnný stav nezobrazuje.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); čl. 31 a čl. 35 Listiny.

3. Ochrana přírody nemůže být postavena na pozdějším monitoringu

Nesouhlasím s tím, že ochrana přírody je založena hlavně na budoucím monitoringu místo prevence. Dokumentace opakovaně navrhuje monitoring ptáků, netopýrů a dalších dopadů až po realizaci VTE. Monitoring však jen sleduje vzniklé škody a nezabraňuje jim. Pokud jsou již nyní známy významné střety s přírodou, neměla by být lokalita zařazena do akcelerační oblasti.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

4. Hromadění zátěží na jediném území

Vznáším námitku proti nepřiměřenému hromadění infrastrukturních zátěží na jednom území. Vedle plánované dálnice D20, vedení VVN a stávající průmyslové činnosti se nyní k zatížení krajiny mají přidat akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE. Žádný strategický dokument přitom nestanovuje hranici, kde by se nahromadění zátěží mělo zastavit.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip udržitelného rozvoje.

5. Biologické průzkumy nebyly dostatečně dlouhé

Nesouhlasím s kvalitou a rozsahem biologických průzkumů použitých pro vymezení akceleračních oblastí. Biologické průzkumy nebyly prováděny dostatečně dlouho a nemusely zachytit tahové období ptáků, sezónní migraci ani aktivitu netopýrů. Přesto dokumentace sama připouští výskyt citlivých a chráněných druhů. Skutečné dopady na přírodu tak mohou být výrazně podhodnocené.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

6. Nedostatečné vyhodnocení dopadů na přírodu a chráněné druhy

Nesouhlasím s nedostatečným vyhodnocením dopadů na přírodu, chráněné druhy a migrační koridory. Dokumentace připouští střety s biokoridory, migračními trasami velkých savců a výskyt chráněných druhů ptáků včetně orla mořského, luňáků a motáků. Přesto jsou lokality označeny jako vhodné pro zrychlený režim povolování. Ochrana přírody je založena hlavně na budoucím monitoringu, ne na prevenci.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

7. Územní samospráva má být chráněna, ne marginalizována

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim oslabuje postavení obcí v rozhodování o vlastním území. Územní samospráva má v ČR ústavní ochranu. Pokud má být lokalita zařazena do akceleračního režimu proti vůli místní samosprávy, je nutné to věcně i právně velmi pečlivě odůvodnit. Návrh však tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Čl. 8 a čl. 100 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

Závěrem podotýkám, že považuji vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice za nepřiměřený zásah do našeho regionu, a žádám o jejich vypuštění z návrhu.

V dne

Podpis: